

Asignatura: Legislación

Carrera: TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA

Cursado: Cuarto cuatrimestre

Horas semanales: 4 hs

Tipo: Troncal

Horas semestrales: 64 hs

Área: Disciplinas Secundarias

Nivel (Año): 2

Ciclo lectivo: 2026

Programa de Cátedra

Integrantes de la Cátedra:

Profesor Coordinador: Oscar Londero**Profesor a cargo comisión:** David Rocco

Oscar Londero

Fundamentación

La asignatura Legislación permite al futuro Técnico Universitario en Programación comprender el marco jurídico que regula su actividad profesional. En un contexto en el que la informática atraviesa todas las áreas de la sociedad, resulta esencial conocer las normas nacionales e internacionales que regulan el desarrollo de software, la protección de los derechos intelectuales, la responsabilidad profesional, la seguridad de la información y la actuación en procesos judiciales. La materia busca formar estudiantes capaces de interpretar situaciones tecnológicas desde una perspectiva jurídica, ética y profesional, reconociendo la relevancia del derecho en temas como contratos de software, ciberdelitos, evidencia digital, protección de datos personales, propiedad intelectual y uso responsable de herramientas de Inteligencia Artificial.

Descripción del espacio y propuesta general

Descripción del Espacio

Este espacio curricular se desarrolla íntegramente en modalidad virtual, haciendo uso de la plataforma Moodle como entorno de aprendizaje, donde se integran contenidos teóricos, actividades prácticas, análisis de casos, ejercicios de autoevaluación y encuentros sincrónicos, siguiendo la lógica organizativa del programa modelo. Los estudiantes trabajarán de forma autónoma y colaborativa sobre situaciones reales o verosímiles vinculadas al ejercicio profesional del Técnico Universitario en Programación,

Asignatura: Legislación

Carrera: TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA

Cursado: Cuarto cuatrimestre

Horas semanales: 4 hs

Tipo: Troncal

Horas semestrales: 64 hs

Área: Disciplinas Secundarias

Nivel (Año): 2

Ciclo lectivo: 2026

LEGISLACION analizando normas, jurisprudencia, contratos, informes técnicos y casos de responsabilidad vinculados con la informática.

Propuesta General

La propuesta general de **Legislación** es introducir a los estudiantes en el pensamiento jurídico aplicado al campo informático, promoviendo la comprensión del marco legal que regula la producción, circulación, resguardo y uso de la información digital. La asignatura se centra en desarrollar habilidades para reconocer problemas jurídicos en entornos tecnológicos, interpretar normas aplicables, identificar riesgos legales y proponer medidas preventivas o correctivas en contextos vinculados al software, la seguridad, la privacidad, la propiedad intelectual y la actuación profesional.

La propuesta incluye:

- Desarrollo del pensamiento crítico sobre la relación entre Derecho y Tecnología.
- Análisis de casos reales vinculados a delitos informáticos, protección de datos, contratos y responsabilidad.
- Estudio de normativa nacional e internacional relevante para el sector tecnológico.
- Integración del uso ético, trazable y responsable de herramientas de IA en el ámbito académico y profesional.

Asignatura: Legislación		
Carrera: TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA		
Cursado: Cuarto cuatrimestre		Horas semanales: 4 hs
Tipo: Troncal		Horas semestrales: 64 hs
Área: Disciplinas Secundarias		Nivel (Año): 2
Ciclo lectivo: 2026		

Intencionalidades educativas (objetivos)

Generales

- Comprender los fundamentos del derecho y su aplicación al ámbito informático.
- Analizar el marco jurídico aplicable a sistemas informáticos en ámbitos nacionales e internacionales.
- Reconocer los aspectos legales, éticos y profesionales vinculados al ejercicio del Técnico Universitario en Programación.

Específicos

1. Distinguir los conceptos básicos del derecho en general y su aplicación en la informática.
2. Identificar las leyes específicas que regulan la actividad del Técnico Universitario en Programación.
3. Interpretar normas vinculadas con delitos informáticos, evidencia digital y cadena de custodia.
4. Analizar la legislación sobre protección de datos personales y privacidad.
5. Comprender la regulación de la propiedad intelectual aplicada al software.
6. Reconocer aspectos contractuales y de responsabilidad profesional en proyectos tecnológicos.
7. Incorporar criterios de uso ético y responsable de herramientas de Inteligencia Artificial en el ámbito académico y profesional.

Resultados de aprendizaje

Asignatura: Legislación		
Carrera: TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA		
Cursado: Cuarto cuatrimestre		Horas semanales: 4 hs
Tipo: Troncal		Horas semestrales: 64 hs
Área: Disciplinas Secundarias		Nivel (Año): 2
Ciclo lectivo: 2026		

RA1: Identifica conceptos jurídicos básicos y su aplicación en contextos tecnológicos.

RA2: Analiza normas vinculadas con delitos informáticos, evidencia digital y protección de datos personales.

RA3: Interpreta aspectos legales relacionados con propiedad intelectual, contratos de software y responsabilidad profesional.

RA4: Evalúa riesgos legales y propone criterios de actuación ética y responsable en el uso de tecnologías e Inteligencia Artificial.

Recursos Digitales

El curso utilizará la plataforma Moodle como entorno principal para la gestión de contenidos, actividades y seguimiento académico. Además, se integrarán recursos como documentos normativos, material de cátedra, análisis de fallos, videos explicativos, casos prácticos, foros de debate y herramientas digitales de apoyo al aprendizaje. La lógica de uso de recursos sigue el esquema organizativo del programa modelo. Se promoverá también el uso responsable de herramientas de IA generativa para la búsqueda, organización y análisis de información, exigiendo siempre declaración de uso, validación jurídica y criterio profesional

Plan de Tutoría y Acompañamiento

El objetivo es brindar soporte integral a los estudiantes durante toda la cursada. El tutor virtual cumplirá un rol clave en la orientación académica, resolución de dudas y seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje, siguiendo la estructura del modelo. Para interactuar y acompañar a los estudiantes se dispondrá de:

- Una clase de consulta sincrónica semanal.
- Foros asincrónicos de avisos y dudas.
- Actividades prácticas y autoevaluaciones por unidad.
- Devoluciones sobre trabajos prácticos y análisis de casos.
- Material complementario con resoluciones orientativas y criterios jurídicos aplicables.

Asignatura: Legislación

Carrera: TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA

Cursado: Cuarto cuatrimestre

Horas semanales: 4 hs

Tipo: Troncal

Horas semestrales: 64 hs

Área: Disciplinas Secundarias

Nivel (Año): 2

Ciclo lectivo: 2026

Consideraciones de Accesibilidad

Se implementarán medidas para garantizar que todos los estudiantes puedan acceder al contenido del curso sin dificultades. Los materiales se ofrecerán en formatos accesibles, con posibilidad de lectura digital, subtítulo en videos cuando corresponda y flexibilidad razonable en plazos de entrega debidamente justificados, siguiendo los criterios generales del programa modelo.

Asignatura: Legislación

Carrera: TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA

Cursado: Cuarto cuatrimestre

Horas semanales: 4 hs

Tipo: Troncal

Horas semestrales: 64 hs

Área: Disciplinas Secundarias

Nivel (Año): 2

Ciclo lectivo: 2026

Contenidos

Módulo 1: Introducción al Derecho aplicado a la informática

- Comprender qué es el Derecho y cuál es su función en la sociedad.
- Identificar las principales fuentes del Derecho.
- Reconocer la relación entre el Derecho y el desarrollo de software.
- Comprender la estructura básica del Código Penal Argentino.
- Identificar posibles responsabilidades legales vinculadas al uso de sistemas informáticos.

Módulo 2: Delitos informáticos

- Cibercrimen vs. ciberdelito.
- Ley 26.388.
- Casos de ingeniería social y delitos en entornos digitales.

Módulo 3: Evidencia digital

- Concepto y características de la evidencia digital.
- Autenticidad, integridad y legalidad.
- Hashes y control de integridad.

Asignatura: Legislación		
Carrera: TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA		
Cursado: Cuarto cuatrimestre		Horas semanales: 4 hs
Tipo: Troncal		Horas semestrales: 64 hs
Área: Disciplinas Secundarias		Nivel (Año): 2
Ciclo lectivo: 2026		

Módulo 4: Cadena de custodia

- Comprender qué es la cadena de custodia y su relevancia en la preservación e investigación de la evidencia digital.
- Identificar los pasos clave, protocolos y buenas prácticas para garantizar la conservación de la evidencia digital.
- Relacionar las nociones de la norma ISO/IEC 27037 con la normativa argentina aplicable, en especial la Resolución 232/2023.

Módulo 5: Sociedades, derecho económico y legislación laboral IT

- Comprender las nociones básicas sobre sociedades, emprendimientos y derecho económico aplicadas al sector tecnológico.
- Identificar distintas formas de organización jurídica para proyectos y emprendimientos tecnológicos, reconociendo sus rasgos generales.
- Analizar cómo las decisiones societarias y económicas pueden impactar en la responsabilidad de quienes participan en una actividad tecnológica.
- Relacionar conceptos básicos de organización, gestión y responsabilidad con situaciones propias del sector tecnológico.

Asignatura: Legislación

Carrera: TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA

Cursado: Cuarto cuatrimestre

Horas semanales: 4 hs

Tipo: Troncal

Horas semestrales: 64 hs

Área: Disciplinas Secundarias

Nivel (Año): 2

Ciclo lectivo: 2026

Módulo 6: Legislación Laboral IT

- Comprender las nociones básicas de la legislación laboral aplicable al sector IT, incluyendo contratación y modalidades de trabajo.
- Identificar las particularidades del teletrabajo y sus implicancias jurídicas en el ámbito tecnológico.
- Reconocer la importancia de la confidencialidad y del tratamiento adecuado de datos en la relación laboral.
- Analizar situaciones laborales del sector tecnológico vinculadas con derechos, obligaciones y responsabilidad en contextos de trabajo digital.

Módulo 7: Propiedad intelectual y software

- Ley 11.723.
- Licencias abiertas y propietarias.
- Marcas y patentes.
- Tratados internacionales.

Asignatura: Legislación

Carrera: TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA

Cursado: Cuarto cuatrimestre

Horas semanales: 4 hs

Tipo: Troncal

Horas semestrales: 64 hs

Área: Disciplinas Secundarias

Nivel (Año): 2

Ciclo lectivo: 2026

Módulo 8: Contratos en proyectos de software

- Contratos de desarrollo.
- Identificar las cláusulas frecuentes presentes en este tipo de contratos y su función en la relación entre las partes.
- Analizar los principales riesgos jurídicos y operativos vinculados con la prestación de servicios tecnológicos.
- Relacionar la redacción contractual con la responsabilidad profesional, la previsión de conflictos y la protección de derechos e intereses.
- Cesión de derechos.

Módulo 9: Responsabilidad civil, penal y profesional

- Comprender las nociones básicas de responsabilidad civil y penal aplicadas a los sistemas informáticos.
- Identificar situaciones vinculadas con fallas, incidentes y daños que puedan generar consecuencias jurídicas.
- Analizar el alcance del deber de prevención y de la diligencia profesional en el desarrollo, implementación y gestión de sistemas.
- Relacionar la actuación profesional en entornos tecnológicos con la posible atribución de responsabilidades jurídicas.

Asignatura: Legislación		
Carrera: TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA		
Cursado: Cuarto cuatrimestre		Horas semanales: 4 hs
Tipo: Troncal		Horas semestrales: 64 hs
Área: Disciplinas Secundarias		Nivel (Año): 2
Ciclo lectivo: 2026		

Módulo 10: Protección de datos personales

- Ley 25.326.
- Habeas Data.
- GDPR como referencia.
- Pericias informáticas.
- Relacionar la protección de datos personales con la actividad profesional en tecnología, la confidencialidad y la gestión responsable de la información, para brindar confianza digital con el producto y el servicio.

Módulo 11: Pericias Informáticas y procesos Judiciales

- Comprender el alcance de la actuación profesional del técnico en contextos judiciales vinculados con la informática.
- Identificar las características básicas de las pericias informáticas y la estructura general de un informe pericial.
- Reconocer los límites del rol técnico, distinguiendo entre observación profesional, análisis técnico y valoración jurídica.
- Valorar la importancia de la ética profesional, la objetividad, la confidencialidad y el rigor en la intervención técnica.

Asignatura: Legislación		
Carrera: TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA		
Cursado: Cuarto cuatrimestre		Horas semanales: 4 hs
Tipo: Troncal		Horas semestrales: 64 hs
Área: Disciplinas Secundarias		Nivel (Año): 2
Ciclo lectivo: 2026		

Módulo 12: IA en el marco legal y ético

- Comprender el lugar de la IA generativa como herramienta de alta gama o copiloto en el ejercicio profesional del/la TUP.
- Reconocer buenas prácticas de uso vinculadas con la confidencialidad, la validación de resultados y la trazabilidad del trabajo realizado con IA.
- Identificar riesgos relacionados con sesgos, propiedad intelectual y datos personales en el uso de herramientas de IA.
- Reflexionar sobre el marco legal y ético del uso de IA en entornos profesionales, incluyendo el tratamiento en nube y la dimensión de la cooperación internacional.

Estrategia de Evaluación

Actividades en el aula

Los estudiantes deberán avanzar en cada unidad siguiendo la Hoja de Ruta propuesta y las indicaciones de los docentes y tutores. En cada unidad se establecerán actividades obligatorias y opcionales que conforman la secuencia didáctica correspondiente respetando la lógica del programa modelo.

Las actividades incluirán cuestionarios de comprensión, autoevaluaciones, análisis de casos, debates, trabajos prácticos y ejercicios aplicados sobre legislación, contratos, evidencia digital y protección de datos

Asignatura: Legislación

Carrera: TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA

Cursado: Cuarto cuatrimestre

Horas semanales: 4 hs

Tipo: Troncal

Horas semestrales: 64 hs

Área: Disciplinas Secundarias

Nivel (Año): 2

Ciclo lectivo: 2026

Exámenes Parciales

Se tomarán al menos dos evaluaciones parciales: una al promediar la cursada y otra antes de finalizarla. Los parciales incluirán análisis conceptual, interpretación normativa y resolución de casos. La estructura general de evaluación sigue el modelo de cátedra.

Recuperatorios

Se habilitará una instancia de recuperación para parciales, autoevaluaciones y trabajos prácticos, de acuerdo con la organización académica de la materia.

Examen Integrador

Se tomará un Trabajo Práctico Integrador (TPI) orientado al análisis de un caso real o verosímil vinculado con sistemas informáticos, evidencia digital, protección de datos, propiedad intelectual y/o uso de IA en contextos profesionales.

Asignatura: Legislación		
Carrera: TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA		
Cursado: Cuarto cuatrimestre		Horas semanales: 4 hs
Tipo: Troncal		Horas semestrales: 64 hs
Área: Disciplinas Secundarias		Nivel (Año): 2
Ciclo lectivo: 2026		

Condiciones de Aprobación

Condiciones para obtener la APROBACIÓN DIRECTA:

- ✓ Aprobar las autoevaluaciones con al menos el 90%.
- ✓ Rendir los 2 (dos) parciales teórico – prácticos y aprobarlos con una calificación de 60 % o más, en la primera instancia o en su instancia recuperatoria.
- ✓ Rendir y aprobar el examen integrador (TPI) con un puntaje igual o superior a 60 % en la primera instancia o en su instancia recuperatoria.
- ✓ Aprobar el Coloquio con al menos **60%**.

La Nota final (NF) se obtiene de la siguiente forma:

$$NF = [(Parcial1 + Parcial2) / 2] * 0,3 + \text{Nota Examen Global Integrador} * 0,3 + [\text{Coloquio}] * 0,4$$

Sí NF es mayor a 60% => APROBACIÓN DIRECTA

Condiciones para obtener el CURSO APROBADO o REGULARIDAD:

- ✓ Aprobar las autoevaluaciones con al menos el 90%.
- ✓ Rendir los 2 (dos) parciales teórico – prácticos y obtener una calificación de 40% y menor o igual a 59%, en la primera instancia o en su instancia recuperatoria.
- ✓ Aprobar el examen integrador (TPI) y obtener una calificación mayor a 40% y menor o igual a 59%.
- ✓ Rendir el Coloquio y obtener al menos 60% en el mismo

Nota: Sí un alumno, aprueba sus dos parciales, con una nota mayor o igual a 60 %, pero no presente el TPI, quedará en condición de regular.

Instancias de recuperación

Se implementará al menos una (1) instancia recuperatoria para todas las evaluaciones y en las autoevaluaciones el número se extenderá según considere la cátedra. Si algún estudiante no aprueba el Examen Integrador o su recuperatorio no perderá la condición de CURSO

Asignatura: Legislación		
Carrera: TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA		
Cursado: Cuarto cuatrimestre		Horas semanales: 4 hs
Tipo: Troncal		Horas semestrales: 64 hs
Área: Disciplinas Secundarias		Nivel (Año): 2
Ciclo lectivo: 2026		

APROBADO antes obtenida. Deberá presentar el integrador con una semana de antelación previo a rendir en una mesa de examen final.

Si algún estudiante no logra aprobar los dos parciales (o sus recuperatorios), se puede tomar un segundo recuperatorio, sólo para lograr el CURSO APROBADO.

Si algún estudiante no cumple con las condiciones de CURSO APROBADO, quedará en condición de estudiante LIBRE por notas o estudiante LIBRE por inasistencia a los exámenes respectivamente, y deberá RECURSAR la materia.

Modalidad de Examen Final

Preguntas en aula virtual con conexión previa a mesa examinadora vía zoom.

Acceden a la instancia de Examen Final los estudiantes que hubiesen obtenido la condición de CURSO APROBADO y tengan el integrador presentado y aprobado. El Examen Final debe ser aprobado con una calificación igual o superior al 60%.

Retroalimentación:

A lo largo de todo el proceso evaluativo se proporcionará retroalimentación personalizada a los estudiantes para identificar fortalezas, debilidades y aspectos a mejorar, promoviendo una comprensión progresiva del marco jurídico aplicado a la informática. La dinámica general sigue la línea del programa modelo.

Asignatura: Legislación

Carrera: TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA

Cursado: Cuarto cuatrimestre

Horas semanales: 4 hs

Tipo: Troncal

Horas semestrales: 64 hs

Área: Disciplinas Secundarias

Nivel (Año): 2

Ciclo lectivo: 2026

Actividades de aprendizaje y Cronograma:

Semana 1

Introducción al Derecho
 Fuentes del derecho. Relación Derecho–Tecnología. Estructura del Código Penal Argentino.

Semana 2

Delitos informáticos

Ciberdelito vs. cibercrimen. Ley 26.388. Jurisprudencia orientativa.
 Phishing como caso guía.

Semana 3

Evidencia digital

Concepto, autenticidad, integridad, legalidad. Hashes y mini informe técnico-jurídico.

Semana 4

Cadena de custodia y protocolos

ISO/IEC 27037. Resolución 232/2023. Introducción al Convenio de Budapest.

Semana 5

Sociedades y derecho económico

Emprendimientos tecnológicos. Responsabilidad y decisiones jurídicas.

Asignatura: Legislación

Carrera: TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA

Cursado: Cuarto cuatrimestre

Horas semanales: 4 hs

Tipo: Troncal

Horas semestrales: 64 hs

Área: Disciplinas Secundarias

Nivel (Año): 2

Ciclo lectivo: 2026

Semana 6

Legislación laboral IT

Contratación, modalidades, teletrabajo, confidencialidad y datos personales.

Semana 7

Parcial 1

Evaluación de semanas 1 a 6.

Semana 8

Propiedad intelectual

Ley 11.723. Software. Licencias. Cesión de derechos. Marcas y patentes.

Semana 9

Contratos de software y servicios

Desarrollo, mantenimiento, SaaS, SLA, cláusulas frecuentes y riesgos.

Semana 10

Responsabilidad civil y penal

Fallas, incidentes, daños, deber de prevención y diligencia profesional.

Semana 11

Protección de datos personales

Ley 25.326. Habeas Data. GDPR como referencia. Buenas prácticas.

Semana 12

Actuación profesional en procesos judiciales

Pericias informáticas, estructura de informe, alcance del rol técnico y ética.

Semana 13

IA en el marco legal y ético

Asignatura: Legislación		
Carrera: TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA		
Cursado: Cuarto cuatrimestre		Horas semanales: 4 hs
Tipo: Troncal		Horas semestrales: 64 hs
Área: Disciplinas Secundarias		Nivel (Año): 2
Ciclo lectivo: 2026		

IA generativa como herramienta de apoyo profesional. Buenas prácticas, sesgos, propiedad intelectual y datos personales.

Semana 14

Parcial 2 / Examen integrador

Resolución de caso completo